SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

吃鸡“杀队友”行为的民刑责任探析 —— 以恶意组队与背刺为样本

秋枫*

[1]绝地求生 9AW 战队，重庆，中国

通讯作者：秋枫（e-mail: 1039805245@qq.com）

本研究由 9AW 战队基金资助（项目编号：000001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 以《绝地求生》游戏中高频出现的“杀队友”行为为研究对象，聚焦恶意组队、临时背刺两类典型情形，探析虚拟游戏场景下该行为的民刑责任认定边界，厘清游戏规则与法律规范的适用冲突，为虚拟网络空间的行为规制提供理论参考。

结果：研究发现，单纯游戏内“杀队友”行为因未侵害现实法益，一般不构成刑事犯罪；但恶意组队后背刺引发的虚拟财产损失、精神损害，以及利用该行为实施的现实诈骗、敲诈勒索等延伸行为，可纳入民事侵权甚至刑事规制范畴，且游戏平台的责任认定需结合其事前监管与事后补救义务判断。结论：虚拟游戏行为的法律评价需坚持**法益侵害性**核心标准，区分纯粹游戏行为与涉现实利益的延伸行为，平衡游戏自由与法律规制，同时明确游戏平台的合规义务，构建虚拟空间行为的多元治理体系。

INDEX TERMS / 关键词 绝地求生；杀队友；虚拟行为；民事侵权；刑事责任；恶意组队。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次以《绝地求生》“杀队友”这一全民性游戏现象为样本，系统界定了虚拟游戏暴力行为的法律评价边界，明确了**纯粹游戏行为与涉现实利益行为的民刑责任划分规则。**研究结果不仅为司法实践中处理同类虚拟网络纠纷提供了具体参考，也为游戏平台完善用户行为规范、设置风险防控机制给出了针对性建议，同时填补了竞技类网游虚拟行为法律规制的研究空白，对维护网络空间秩序、平衡游戏自由与法律约束具有重要的实践价值。

I. INTRODUCTION / 引言

随着网络游戏产业的高速发展，竞技类生存射击游戏成为大众休闲娱乐的重要载体，《绝地求生》作为典型代表，其“组队竞技、优胜劣汰”的核心玩法吸引了海量用户。但在游戏实践中，“杀队友”行为频发，尤以恶意组队（伪装组队实则蓄意击杀队友掠夺物资）、临时背刺（组队过程中为抢占资源、获得胜利突然击杀队友）两类情形最为典型，引发了大量游戏内纠纷，甚至衍生出线下辱骂、敲诈勒索、虚拟财产索赔等现实问题。

现有研究多聚焦于网络游戏虚拟财产的法律保护、网络暴力的规制等宏观领域，针对竞技类网游中“杀队友”这类具体虚拟行为的民刑责任研究较为匮乏，且存在游戏规则与法律规范适用混淆的问题：部分玩家认为游戏内行为仅受平台规则约束，无需承担法律责任；而受害玩家则常以“财产损失”“精神损害”为由主张法律救济，司法实践中也因缺乏具体认定标准难以统一裁判。此外，游戏平台对“杀队友”行为的监管多以封号、禁赛等行政性处罚为主，未建立与法律规制的衔接机制，进一步加剧了纠纷解决的困境。

本文以《绝地求生》恶意组队与背刺型“杀队友”行为为研究样本，首先梳理该行为的典型类型与行为特征，其次结合民法、刑法的核心原则，分析不同情形下“杀队友”行为的法益侵害性，界定民事侵权与刑事犯罪的认定边界，再探讨游戏平台在该类行为中的责任承担，最后提出虚拟游戏行为法律规制与平台治理的具体路径。本文的研究贡献在于：一是明确了虚拟游戏行为法律评

价的法益侵害性核心标准，二是构建了 “杀队友” 行为的民刑责任分层认定体系，三是提出了游戏平台与司法机关协同治理的虚拟空间行为规制方案。全文结构如下：第二部分梳理《绝地求生》“杀队友”行为的典型类型与现实危害；第三部分分析不同情形下 “杀队友”行为的民事责任认定；第四部分探讨其刑事犯罪的成立条件与典型情形；第五部分研究游戏平台的责任边界与监管义务；第六部分总结研究结论并提出规制建议。

II. Results / 结果

本节通过梳理《绝地求生》游戏运营数据、玩家投诉案例及网络平台热议事件，归纳出恶意组队与背刺型 “杀队友”的典型类型，并分析其引发的游戏内及现实层面的危害结果，为后续责任认定奠定事实基础。

2.1 恶意组队型 “杀队友”

该类型表现为行为人以组队为诱饵，通过游戏内语音、文字沟通获取队友信任，组队进入游戏后，在物资搜集、遭遇敌人等关键节点，蓄意使用游戏道具击杀队友，进而掠夺队友的装备、物资等虚拟财产。此类行为的核心特征为主观故意性与行为欺骗性，行为人从组队之初即具有击杀队友的目的，组队行为仅为实现该目的的手段。

2.2 临时背刺型 “杀队友”

该类型表现为行为人与队友无事先恶意，正常组队参与游戏，在游戏后期（如进入决赛圈、获得稀有物资后），为独占胜利成果、抢占稀有装备，临时产生杀人故意，突然击杀队友。此类行为的核心特征为主观故意的临时性与行为的突发性，行为人前期与队友存在正常的游戏协作，后期因利益冲突实施击杀行为。

2.3“杀队友”行为的现实危害

纯粹的游戏内 “杀队友” 行为虽未直接侵害现实法益，但会破坏游戏公平性与玩家体验，引发游戏内的口角、辱骂；当该行为与虚拟财产交易、现实利益挂钩时，会产生实质性的现实危害：一是造成玩家虚拟财产损失，如稀有装备、游戏皮肤、游戏币等具有经济价值的虚拟物品被掠夺；二是引发精神损害，部分玩家因高强度投入游戏时间、情感，遭遇 “杀队友” 后产生焦虑、愤怒等不良情绪，甚至出现线下人身攻击；三是衍生现实违法犯罪，如行为人以 “不转账即击杀队友” 进行敲诈勒索，或通过恶意组队击杀队友实施游戏账号诈骗等。

表 1 为《绝地求生》2025-2026 年平台投诉数据中 “杀队友” 行为的类型与危害统计，数据显示，恶意组队型占比 58.3%，且因该类型伴随欺骗性，引发的虚拟财产索赔纠纷占比达 72.1%，远高于临时背刺型。

表格

行为类型	投诉占比	虚拟财产损失纠纷占比	精神损害投诉占比	衍生现实纠纷占比
恶意组队型	58.3%	72.1%	45.2%	12.5%
临时背刺型	41.7%	27.9%	30.8%	3.2%
合计	100%	100%	100%	100%

表 1：《绝地求生》“杀队友” 行为投诉数据统计（2025-2026）

III. Discussion / 讨论

民事责任的认定以民事权益受侵害、行为人有过错、行为与损害结果有因果关系为核心要件。结合《民法典》相关规定，针对《绝地求生》“杀队友” 行为，需区分纯粹游戏行为与涉现实利益行为，判断是否侵害玩家的虚拟财产权、一般人格权等民事权益，进而认定民事侵权责任的成立与否。

3.1 纯粹游戏内 “杀队友” 行为：不构成民事侵权

纯粹游戏内 “杀队友”，即行为人仅为游戏娱乐、发泄情绪等目的，击杀队友未造成现实利益损失，也未引发严重精神损害的行为，不构成民事侵权。原因在于：一是该行为未侵害受民法保护的民事权益，游戏内的击杀行为是游戏规则允许的竞技行为之一，队友的游戏角色 “死亡” 仅为游戏进程的正常结果，未造成现实人身、财产损害；二是玩家进入游戏时，已默示接受游戏规则包含的 “竞技风险”，组队竞技本身存在被队友击杀的可能性，玩家应自行承担该风险。

3.2 涉虚拟财产损失的 “杀队友” 行为：构成财产权侵权

当 “杀队友” 行为伴随虚拟财产掠夺，且该虚拟财产具有法律上的财产属性时，行为人构成虚拟财产权侵权，需承担停止侵害、返还财产、赔偿损失等民事责任。根据《民法典》第一百二十七条，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。虚拟财产的财产属性认定需满足具有经济价值、可支配性、稀缺性三个条件，《绝地求生》中玩家通过充值、耗费时间精力获得的稀有装备、皮肤、游戏币等，均符合上述条件，受民法保护。

意组队与临时背刺型 “杀队友” 若掠夺队友上述虚拟财产，满足民事侵权的构成要件：一是行为人主观上具有过错（故意），二是实施了击杀并掠夺虚拟财产的加害行为，三是造成了队友虚拟财产损失的损害结果，四是加害行为与损害结果之间存在直接因果关系。此时，受害玩家可主张行为人赔偿虚拟财产的经济价值，或要求游戏平台协助恢复被掠夺的虚拟财产。

3.3 引发严重精神损害的“杀队友”行为：构成一般人格权侵权

根据《民法典》第九百九十一条，民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害。若 “杀队友”行为伴随游戏内持续辱骂、人身攻击，或针对未成年人、重度游戏玩家实施恶意击杀，造成受害玩家出现焦虑、抑郁等严重精神损害，且行为人主观上具有故意，行为与精神损害结果存在因果关系，则构成一般人格权侵权，受害玩家可主张精神损害赔偿。

需注意的是，精神损害赔偿的认定需坚持 “严重后果”标准，单纯的游戏体验不佳、轻微愤怒情绪，不属于法律意义上的精神损害，不能主张赔偿。

3.4 恶意组队的缔约过失责任认定

恶意组队型 “杀队友” 中，行为人以组队为诱饵实施欺骗行为，可认定为缔约过失责任。玩家之间的组队行为可视为一种无名合同，双方达成共同参与游戏、协作竞技的合意，行为人以虚假的意思表示缔结 “组队合同”，并故意击杀队友违反合同义务，造成受害玩家损失的，应承担缔约过失责任，赔偿受害玩家因参与游戏产生的合理损失（如游戏时长对应的充值费用、网络费用等）。

IV. Conclusions / 结论

刑事责任的认定以法益侵害性为核心，坚持罪刑法定原则，只有当 “杀队友” 行为的延伸行为侵害了刑法所保护的法益，符合具体罪名的构成要件时，才构成刑事犯罪。纯粹的游戏内 “杀队友” 行为因未侵害现实法益，绝对不构成刑事犯罪；仅当该行为与现实违法犯罪行为结合时，才可能触犯刑法，典型情形主要包括以下四类：

4.1 敲诈勒索罪

行为人以“不向其转账、充值游戏币即击杀队友并掠夺虚拟财产”为要挟，对受害玩家实施精神强制，迫使受害玩家交出财物，数额较大或多次实施的，构成敲诈勒索罪。该情形下，行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了要挟行为，且受害玩家因恐惧心理交出财物，符合敲诈勒索罪的构成要件。根据《刑法》第二百七十四条，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

4.2 诈骗罪

行为人以 “组队冲分、赠送稀有装备” 为幌子，欺骗受害玩家向其转账、充值或交付游戏账号，后通过恶意击杀队友的方式断绝协作，并拒不返还财物的，构成诈骗罪。该情形下，行为人以非法占有为目的，实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，受害玩家基于错误认识处分财产，造成财产损失，符合诈骗罪的构成要件。根据《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

4.3 寻衅滋事罪

行为人多次实施恶意组队、背刺型 “杀队友” 行为，并伴随线下辱骂、恐吓、人肉搜索等行为，破坏社会秩序的，构成寻衅滋事罪。根据《刑法》第二百九十三条，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。若行为人聚集多人实施上述行为，还可能构成聚众寻衅滋事。

4.4 故意伤害罪 / 故意杀人罪

极少数情况下，行为人因游戏内 “杀队友” 纠纷，与受害玩家产生线下冲突，实施殴打、伤害甚至杀人行为的，分别构成故意伤害罪、故意杀人罪，该情形下，游戏内纠纷仅为线下犯罪的诱因，行为人需对其现实暴力行为承担相应的刑事责任。

本文以《绝地求生》恶意组队与背刺型“杀队友”行为为研究样本，系统分析了虚拟游戏场景下该行为的民刑责任认定边界，并探讨了游戏平台的责任与监管义务，得出以下核心结论：

1. 虚拟游戏行为的法律评价需坚持法益侵害性核心标准，纯粹的游戏内 “杀队友” 行为因未侵害现实法益，既不构成民事侵权，也不成立刑事犯罪，仅受游戏平台规则约束。

2. 涉现实利益的 “杀队友” 行为需分层认定民事责任：掠夺具有财产属性的虚拟财产构成虚拟财产权侵权，引发严重精神损害构成一般人格权侵权，恶意组队可认定为缔约过失责任，行为人需承担赔偿损失、返还财产等民事责任。

3. “杀队友”行为本身不构成刑事犯罪，但其延伸行为若符合敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪等具体罪名的构成要件，应依法追究刑事责任，实现刑法规制与游戏自由的平衡。

4. 游戏平台在一般情形下不承担直接侵权责任，但在明知或应知玩家利用其服务实施侵权、犯罪行为而未采取必要措施时，需承担连带责任；同时平台应履行事前预防、事中监控、事后补救的三重监管义务，构建游戏内纠纷的快速解决机制。

本文的研究为竞技类网游虚拟行为的法律规制提供了具体参考，但仍存在一定局限：未对不同游戏平台的规则差异进行对比分析，也未结合具体司法案例展开实证研究。未来工作可进一步收集司法实践中处理“杀队友”纠纷的典型案例，开展实证研究，完善虚拟财产价值评估、精神损害认定等具体规则；同时对比不同国家和地区对虚拟游戏行为的法律规制模式，为我国网络空间行为治理提供国际参考。此外，可探索游戏平台、司法机关、行业协会的协同治理机制，推动形成 “平台自治 + 法律规制 + 行业自律” 的虚拟网络空间治理体系，既维护玩家的游戏自由，又保障网络空间的公平与秩序。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用文献研究法、案例分析法、数据统计法相结合的研究方法，确保研究的客观性与科学性，具体研究材料与方法如下：

1. 研究材料：选取《绝地求生》2025-2026 年游戏平台官方投诉数据、玩家网络热议的 “杀队友” 典型案例、中国裁判文书网公布的网络游戏纠纷相关司法案例，同时梳理《民法典》《刑法》《网络安全法》等相关法律法规及学界关于虚拟财产保护、网络行为规制的研究文献。

2. 文献研究法：通过检索中国知网、万方等学术数据库，梳理虚拟游戏行为、网络虚拟财产保护、网络服务提供者责任等领域的研究成果，总结现有研究的不足，确立本文的研究视角与框架。

3. 案例分析法：选取恶意组队、临时背刺型“杀队友”的典型案例，结合民法、刑法理论分析其行为特征与责任认定，提炼虚拟游戏行为法律评价的具体规则。

数据统计法：对《绝地求生》平台投诉数据进行分类统计，分析 “杀队友” 行为的类型分布与危害结果，为责任认定提供事实依据，使研究结论更具针对性

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本文的补充材料为《绝地求生》“杀队友” 行为典型案例汇编与相关法律法规条文整理，包含 10 个恶意组队、临时背刺型 “杀队友” 的具体案例，以及《民法典》《刑法》中关于虚拟财产保护、侵权责任、刑事犯罪的相关条文，可供读者进一步参考研究。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到绝地求生 9AW 战队基金的资助，在此表示衷心的感谢！同时感谢《绝地求生》游戏平台提供的投诉数据支持，以及学界同仁在论文写作过程中提出的宝贵修改建议。

REFERENCES

[1] 王利明，“网络虚拟财产的法律保护路径”，中国法学，vol. 3，no. 2，pp. 5-22，2023。
[2] 张明楷，刑法学（第七版），北京：法律出版社，2022，pp. 890-895，920-925。
[3] 刘德良，“网络游戏虚拟行为的法律评价边界”，政法论坛，vol. 41，no. 4，pp. 132-140，2024。
[4] 最高人民法院，“关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定”，人民法院出版社，2020，pp. 10-15。
[5] 李扬，“网络服务提供者的侵权责任认定研究”，现代法学，vol. 45，no. 1，pp. 78-87，2023。
[6] 陈甦，民法典评注：人格权编，北京：中国法制出版社，2021，pp. 320-328。
[7] 网络游戏产业报告课题组，“2025 中国网络游戏产业发展报告”，中国互联网协会，pp. 56-63，2025。
[8] 杨立新，“虚拟财产的物权属性与法律保护”，法学研究，vol. 44，no. 6，pp. 3-18，2022。
[9] 周光权，“网络犯罪的刑法应对思路”，中国法学，vol. 2，no. 3，pp. 45-60，2024。
[10] 张新宝，“网络空间的侵权责任法保护”，清华法学，vol. 17，no. 5，pp. 120-135，2023。